

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2601/2545

บริษัท สยามกลการ จำกัด
นาย เดชา เอี้ยวเจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 94

การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 อ้างคำเบิกความพยานโจทก์และพยานจำเลยว่าโจทก์มีระเบียบในการเปลี่ยนสัญญาค้าประกันใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบสูงขึ้น เป็นการอ้างเพื่อให้ศาลรับฟังว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมข้อความในสัญญาค้าประกันนั้นอยู่อีก จึงต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานเช่นนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของบริษัทกลการ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2525 บริษัทกลการ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการค้าในกลุ่มเดียวกันกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ตกลงกับบริษัทกลการ จำกัด ให้บริษัทกลการ จำกัด มีสิทธิแต่งตั้งโยกย้ายจำเลยที่ 1 ไปทำงานในบริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทที่รวมกันประกอบกิจการค้านี้ได้รวมทั้งโจทก์ด้วย เมื่อปี 2531 จำเลยที่ 1 ได้โอนย้ายมาเป็นลูกจ้างของโจทก์ตามคำสั่งของบริษัทกลการ จำกัด โดยความยินยอมของโจทก์และ

จำเลยที่ 1 ต่อมาปี 2534 จำเลยที่ 1 ได้ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลง จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันรับรองความเสียหายในการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อบริษัททกลการ จำกัด และบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับโจทก์ที่บริษัททกลการ จำกัด มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ย้ายไปปฏิบัติงานด้วย ขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลงจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการของโจทก์ สาขาแกลง มีหน้าที่ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับลูกค้าและส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า เก็บเงินค่ารถยนต์ที่ขายส่งมอบให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ได้กระทำความเสียหายแก่โจทก์หลายรายการ โดยเมื่อระหว่างเดือนกันยายน 2535 ถึงเดือนมกราคม 2536 จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้ารายนายจำรัส ควรหา เป็นค่ารถยนต์จำนวน 80,000 บาท เก็บเงินจากนายเกื้อกุล ดีประสงค์ เป็นค่ารถยนต์จำนวน 223,922 บาท เก็บเงินจากนายประมาณ พุทธวารินทร์ เป็นค่ารถยนต์จำนวน 215,000 บาท เก็บเงินจากนายไชยวัฒน์ โสตติยาภักย์ เป็นค่ารถยนต์จำนวน 316,030 บาท รวมเป็นเงิน 834,952 บาท จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งเงินดังกล่าวให้โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 กลับเบียดบังยักยอกไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยที่ 1 ทำใบปล่อยรถยนต์โดยขออนุมัตินำรถยนต์เก๋งราคา 604,000 บาท ของโจทก์ออกจากบริษัทชั่วคราวเพื่อนำไปตกแต่งเครื่องเสียง จำเลยที่ 1 เป็นผู้อนุมัติด้วยตนเอง หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้นำรถคันดังกล่าวคืนโจทก์ แต่กลับนำไปส่งมอบให้นางสาวระเบียบ รุ่งเรือง ใช้ประโยชน์ ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบและหน้าที่ของจำเลยที่ 1 โจทก์ติดตามยึดรถคันดังกล่าว กลับคืนจากนางสาวระเบียบได้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2536 รถยนต์มีลักษณะเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน มีสภาพรอยถูกชน รอยบุบ ถูกขูดขีดรอบคัน ช่วงล่างเสียหายสภาพภายในชำรุดและมีการใช้งานเป็นระยะทางประมาณ 43,000 กิโลเมตร โจทก์ไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวออกขายได้ในราคาเดิม จึงขายไปตามสภาพได้ราคา 380,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 224,000 บาท รวมค่าเสียหาย

ที่จำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,058,952 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยทั้งสามให้ชำระค่าเสียหายแล้วแต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างจำเลยที่ 1 ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 516,130.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,475,082.30 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,575,082.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,058,952 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานขายให้แก่บริษัทกลการ จำกัด ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันให้โจทก์เมื่อจำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ใหม่ ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบค่าเสียหาย เมื่อระหว่างเดือนกันยายน 2535 ถึงเดือนมกราคม 2536 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เก็บเงินของลูกค้าจำนวน 834,952 บาท แล้วนำไปใช้ส่วนตัว เนื่องจากโจทก์มีขั้นตอนการตรวจสอบการเงินและการบัญชีของสาขาแกลงตลอดเวลา จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจกระทำความผิดหรือทำละเมิดตามฟ้องโจทก์ได้ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ออกไปชั่วคราวโดยโจทก์ทราบขั้นตอนดังกล่าวดีแล้วจากการตรวจสอบบัญชีสินค้าของโจทก์ทุกวันทุกสัปดาห์ การนำรถไปให้นางสาวระเบียบเบิดจากการตรวจสอบและเห็นชอบของโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้กระทำความผิดระเบียบหรือผิดหน้าที่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน
จำนวน 1,058,952 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14
พฤษภาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง
(วันที่ 9 สิงหาคม 2542) รวมแล้วต้องไม่เกิน 516,130.30 บาท

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามที่จำเลยที่ 2 และที่
3 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ เพียงใดโดย
จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างว่า แม้สัญญาค้ำประกันจะไม่ได้ระบุว่าค้ำประกันการทำงานของ
จำเลยที่ 1 ในตำแหน่งใดก็ตาม แต่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสาร
หมายเลข จ.5 ก็ระบุไว้ชัดว่าจำเลยที่ 1 เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานขายและเก็บเงิน
ทั้งทางนำสลิปพยานโจทก์และพยานจำเลยก็รับฟังข้อเท็จจริงว่า กรณีที่พนักงานเข้า
ทำงานครั้งแรกแล้วต่อมาได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
จะต้องมีการเปลี่ยนสัญญาค้ำประกันใหม่เป็นไปตามระเบียบของโจทก์ ตำแหน่งผู้
จัดการสาขามีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าพนักงานขายอันเป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงภัยและความรับผิดชอบให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้รับทราบ
หรือให้ความยินยอมและไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันใหม่ ศาลแรงงานกลางแปลความ
หมายตามสัญญาค้ำประกันว่าไม่มีการจำกัดความรับผิดชอบไว้ในตำแหน่งพนักงานขาย
เพียงตำแหน่งเดียวและให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่ 1
กระทำในตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลง จึงเป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานใน
สำนวน และแปลความหมายของสัญญาผิดไปจากเจตนารมณ์และระเบียบปฏิบัติของ
โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา
แกลงของจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบ
ตามสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมายเลข จ.6 และ จ.7 จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับว่าได้ทำ

สัญญาคำประกันดังกล่าว และสัญญาคำประกันมิได้ระบุตำแหน่งงานใด ๆ ไว้ กรณีจึงต้องพิจารณาเพียงข้อความในสัญญาคำประกันนั้นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อการที่การทำงานของจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาแกลงหรือไม่ เพียงใด ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 5 ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างมีข้อความเกี่ยวกับการจ้างจำเลยที่ 1 เข้าทดลองงานเท่านั้น ไม่มีข้อความใดเกี่ยวพันกับสัญญาคำประกันที่จะนำมาแปลความหมายในสัญญาคำประกันได้ ดังนั้น ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเพื่อให้นำมาพิจารณาประกอบว่าตกลงคำประกันเฉพาะตำแหน่งพนักงานและเก็บเงินจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนการที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างคำเบิกความพยานโจทก์และพยานจำเลยว่าโจทก์มีระเบียบในการเปลี่ยนสัญญาคำประกันใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นการอ้างเพื่อให้ศาลรับฟังว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมข้อความในสัญญาคำประกันนั้นอยู่อีก ซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานเช่นนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 กรณีจึงไม่อาจรับฟังดังที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างได้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันแก่โจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เกษมสันต์ วิลาวรรณ-วีรพจน์ เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลณี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ